

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3647/2549

นางวราณี ขาวราศรี
นายกมล ดันดินราวัฒน์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 368

แม้จำเลยที่ 3 มิใช่ผู้ที่กระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่จำเลยที่ 3 ได้ทำบันทึกการตกลงค่าเสียหายว่าจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ ดังนี้ ถือว่าจำเลยที่ 3 สมควรใจเข้าทำสัญญากับโจทก์รับที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์จากการถูกผู้อื่นกระทำละเมิด เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 3 ให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 3 นำสืบในสำนวนความมาวินิจฉัยโดยดีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริตของคู่กรณีและโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 368 จึงมีอำนาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์โดยร่วมกันทำละเมิดต่อโจทก์โดยจำเลยที่ 1 และที่ 2 ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของจำเลยที่ 3 และที่ 4 ได้ร่วมกันกระทำโดยประมาทจู่โจมทั้งไว้ในบ้านของจำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้บ้านของจำเลยที่ 3 และที่ 4 แล้วลูกหลานไหม้บ้านของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน 722,950 บาท หลังเกิดเหตุโจทก์และจำเลยที่ 3 ในฐานะเจ้าของ

บ้านต้นเพลิงและในฐานะตัวแทนของจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ได้ทำบันทึกข้อตกลง โดยจำเลยที่ 3 ยินยอมซ่อมแซมบ้านของโจทก์ ส่วนความเสียหายของเครื่องตกแต่ง บ้านและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านของโจทก์ จำเลยที่ 3 จะจัดให้มีการ ประเมินราคาและตกลงค่าเสียหายกันในภายหลัง แต่จำเลยทั้งสี่ไม่ซ่อมแซมบ้านของ โจทก์ตามที่จำเลยที่ 3 ทำบันทึกดังกล่าว โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยทั้งสี่เพิกเฉย ขอ ให้บังคับจำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงินจำนวน 775,685.73 บาท พร้อมดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 722,950 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสี่จะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสี่ให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 400,650 บาท พร้อม ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป จนกว่า จำเลยที่ 2 จะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 15,000 บาท ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ชำระเงินจำนวน 442,950 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 22 มีนาคม 2540 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ว่าตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในห้องใต้เกิดเพลิงไหม้ที่บ้านของจำเลยที่ 3 และที่ 4 เหตุเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ 2 ที่จุดธูปทิ้งไว้ในห้องพระชั้น 2 เพลิงลุกลามไปไหม้หลังคาและบริเวณชั้น 2 ของบ้านโจทก์ ต่อมาวันรุ่งขึ้นโจทก์และจำเลยที่ 3 ได้ทำบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารหมาย จ.7 ต่อหน้าร้อยตำรวจโทชูตระกูล ยศมาดี รองสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่ร้อยเวรที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญ โดยในขณะนั้นยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำละเมิดหรือก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ต่อมาจำเลยที่ 3 ไม่ชำระค่าเสียหายตามข้อตกลงให้แก่โจทก์ โจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยทั้งสี่ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสี่เพิกเฉย... คงมีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อแรกว่า จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามบันทึกเอกสารหมาย จ.7 หรือไม่ เห็นว่า แม้จำเลยที่ 3 มิใช่ผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่การที่จำเลยที่ 3 สมควรใจเข้าทำสัญญากับโจทก์รับที่จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์จากการถูกผู้อื่นกระทำละเมิดก็เป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงมีผลผูกพันจำเลยที่ 3 ให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญานั้น ส่วนที่จำเลยที่ 3 ฎีกาข้อสุดท้ายว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยตีความการแสดงเจตนาตามบันทึกเอกสารหมาย จ.7 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า คดีมีประเด็นข้ออ้างข้อเถียงเกี่ยวกับข้อความในบันทึกเอกสารหมาย จ.7 ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 3 ว่าจำเลยที่ 3 จะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามบันทึกเอกสารหมาย จ.7 ด้วยหรือไม่ ในเมื่อบันทึกตามเอกสารหมาย จ.7 ถือว่าเป็นสัญญาประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 ลักษณะ 2 ดังนั้น การที่ศาลอุทธรณ์นำข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยที่ 3 นำสืบในสำนวนความมาวินิจฉัยโดยตีความสัญญาไปตามความประสงค์ในทางสุจริตของคู่กรณีและโดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 368 นั้น ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น ที่ศาล

อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วยนั้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็น
ฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พืพำกษำยีน

(ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล-สปโชค สุขารมณ-เรวัตร อิศราภรณ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ

บุคคลจะมีผลผูกพันตามกฎหมายอันจะต้องรับผิดชอบกันนั้น ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กำหนดไว้มี 2 ประการ กล่าวคือ เกิดจากสัญญา (Contract) และ
ไม่ได้เกิดจากสัญญา หรือนิติเหตุ เช่น ละเมิด (Delict) ลาภมิควรได้ (Undue
Enrichment) และการจัดการงานนอกสั่ง (Manage without mandate) เป็นต้น
ดังนี้ สำหรับตามคำพิพากษาฎีกาฉบับหมายเหตุนี้ จำเลยที่ 3 มิได้เป็นผู้กระทำการ
ละเมิดต่อโจทก์ ดังนี้ โดยปกติโจทก์และจำเลยที่ 3 จะไม่มีความผูกพันกันอันจะต้อง
ทำให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหายอันเกิดจากละเมิด แม้จะมารับสภาพ
หนี้ต่อโจทก์ก็ไม่ก่อให้เกิดหนี้ผูกพันที่จะต้องชำระตามหนังสือรับรองสภาพหนี้
ตัวอย่างคำพิพากษาฎีกา คือ คำพิพากษาฎีกาที่ 6760/2539 จำเลยมิได้กระทำละเมิด
ต่อโจทก์ในการที่ไฟไหม้อาคารและทรัพย์สินของโจทก์เสียหาย จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้ที่
จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ แม้จำเลยทำหนังสือรับรองสภาพหนี้ให้แก่โจทก์ ก็หาไม่ผลให้

จำเลยต้องรับผิดชอบตามหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวไม่ เพราะเป็นการรับสภาพหนี้โดยปราศจากมูลหนี้ที่จะให้รับสภาพหนี้ จึงไม่มีผลบังคับแก่กันได้ นอกจากนี้การรับสภาพหนี้ต้องเป็นการที่ลูกหนี้รับสภาพต่อเจ้าหนี้ว่าจะชำระหนี้ได้ ดังนั้นการที่จำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมิได้เป็นลูกหนี้ผูกพันตนเข้าชำระหนี้ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 แก่โจทก์ โดยการบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ถือเป็นหนังสือรับสภาพหนี้อันจะทำให้จำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ตามบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการรับสภาพหนี้หาใช่เป็นการก่อให้เกิดหนี้ขึ้นด้วยตนเองไม่ เนื่องจากไม่ถือว่าเป็นการก่อให้เกิดหนี้ขึ้นใหม่ หรือเป็นการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องขึ้นใหม่แต่อย่างใดไม่ หากหนี้ซึ่งจะต้องรับผิดชอบได้เกิดขึ้นมีอยู่แต่เดิม (คำพิพากษาฎีกาที่ 546/2521, 66/2516, 2493/2522) อีกทั้งในบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนมิได้มีการเปลี่ยนสิ่งที่ เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้โดยเพิ่มตัวจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นลูกหนี้คนใหม่เข้ามา แต่ตามบันทึกข้อตกลงก็มีได้ระบุว่าเปลี่ยนแปลงตัวลูกหนี้จากจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 มาเป็นจำเลยที่ 3 ซึ่งจะถือเป็นการแปลงหนี้ใหม่ โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ อันทำให้หนี้เดิมระหว่างโจทก์ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ระงับไป เป็นผลทำให้จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 หลุดพ้นจากมูลหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 349 ที่บัญญัติว่า เมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งที่ เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยแปลงหนี้ใหม่และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 350 ที่บัญญัติว่า การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ต้องทำเป็นสัญญา ระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่ ดังนั้นหนี้เดิมระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ 1 และที่ 2 ยังมีผลผูกพัน และโจทก์ยังมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 และที่ 2 (คำพิพากษาฎีกาที่ 5303/2545, 6383/2534, 5791/2537, 5209/2539) อย่างไรก็ดี เนื่องจากกฎหมาย สัญญาตามระบบกฎหมายไทยได้รับการพัฒนามาจากระบบกฎหมายโรมัน (Romanistic หรือ Civil Law System) ซึ่งถือว่าสัญญาจะเกิดขึ้นต้องประกอบด้วย

เงื่อนไขหรือสาระสำคัญ (Formation of Contract) ดังต่อไปนี้คือ 1. การเจตนาก่อนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาสองฝ่ายขึ้นไป (Intention) สัญญาต้องประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป บุคคลเพียงคนเดียวจะแสดงเจตนาก่อให้เกิดสัญญาหาได้ไม่ 2. คู่สัญญาต้องกระทำโดยสมัครใจ (Voluntary) หมายถึง การแสดงเจตนามิได้เกิดจากการถูก ข่มขู่ หรือกลั่นแกล้ง 3. คู่สัญญาต้องมีความสามารถในการทำสัญญาอย่างสมบูรณ์ (capacity) 4. มีการแสดงเจตนาต้องตรงกัน และเกิดจากความยินยอมพร้อมใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (consensus ad idem) โดยสัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อคำเสนอ (offer) และคำสนอง (acceptance) ถูกต้องตรงกันก็จะก่อให้เกิดสัญญาขึ้น 5. วัตถุประสงค์ของสัญญาต้องชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม และต้องสามารถบรรลุผลได้ ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายโรมันพื้นฐานให้ความสำคัญกับความยินยอมของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (consensus) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนาของคู่กรณี กล่าวคือ เจตนาอันซ่อนอยู่ภายใน (subjective intent) และเจตนาภายนอก (objective intent) อันอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงเจตนา และหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา (The Doctrine of Freedom of contract and Autonomy of Will) บุคคลมีเสรีภาพในการแสดงเจตนาตามหลักเรื่องเสรีภาพในการทำสัญญา (Freedom of Contract) คือหลักเกณฑ์ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นสามารถก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางสัญญาขึ้นโดยอิสระตามเจตนาของตนตามความประสงค์ของคู่สัญญา ซึ่งเป็นหลักที่ให้ความเสรีอย่างสมบูรณ์แก่คู่สัญญาที่จะกำหนดรูปแบบ ชนิด ประเภท และเนื้อหาของสัญญา โดยการแสดงเจตนาทำสัญญาที่เกิดจากหลักเสรีภาพของบุคคลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ จึงทำให้สัญญาที่สร้างขึ้นถูกบังคับไปตามเจตนาที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ ซึ่งแนวคิดนี้นำไปสู่การยอมรับตามหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนา (Autonomy of the Will) เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งได้รับการยอมรับ "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการทำสัญญาอย่างไรก็ได้ซึ่งตนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนมากที่สุด" จึงทำให้เอกชนสามารถกำหนดนิติสัมพันธ์กันได้อย่างอิสระ ก่อให้

เกิดสัญญาที่มีผลบังคับระหว่างคู่กรณี โดยการแสดงเจตนาและความยินยอมของคู่กรณี เพื่อประโยชน์แห่งคู่กรณี โดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตาม ป.พ.พ. 150 ดังภาษิตกฎหมายที่กล่าวไว้ว่า "สัญญาที่สร้างขึ้นโดยสมบูรณ์ย่อมมีผลบังคับ" (Pacta Sunt Servanda) ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญาอีกฝ่ายไม่ยินยอมไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 3 ได้กระทำตามหลักกฎหมายสัญญาและเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนา แม้โจทก์และจำเลยที่ 3 จะไม่มีความผูกพันกันมาก่อนหรือ จำเลยที่ 3 จะมีได้เป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ก็ตาม แม้เมื่อจำเลยที่ 3 ยินยอมเข้าทำบันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนไว้แก่โจทก์ เพื่อรับผิดชอบจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 จึงถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายถือเป็นสัญญาประเภทสัญญาไม่ต่างตอบแทน หมายถึง เป็นสัญญาซึ่งก่อให้เกิดหนี้ขึ้นแก่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว กล่าวคือ จำเลยที่ 3 เท่านั้นที่มีหนี้ต้องผูกพันตามสัญญา โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จากสัญญามีได้มีภาระผูกพันตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติต่อจำเลยที่ 3 แต่อย่างใด ดังนี้จำเลยที่ 3 จะไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยอ้างเหตุว่าโจทก์มิได้ปฏิบัติต่างตอบแทนมิได้ เนื่องจากตามสัญญามีได้กำหนดให้โจทก์ต้องปฏิบัติต่างตอบแทนจำเลยที่ 3 แต่อย่างใดไม่ประกอบกันตามที่กล่าวแล้วข้างต้นว่ากฎหมายสัญญาของไทยได้รับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายโรมัน ซึ่งจะแตกต่างจากกฎหมายสัญญาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ กล่าวคือ หลักสิ่งตอบแทนในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (consideration) ซึ่งเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญของสัญญาในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์นั้นเหมือนกับระบบกฎหมาย โรมันหรือซีวิลลอว์ โดยสัญญาต้องประกอบด้วยความสามารถและความยินยอมของคู่สัญญา ประกอบกับคู่สัญญาแสดงเจตนาอันก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมาย แต่มีข้อแตกต่างที่สำคัญ คือ สัญญาในระบบคอมมอนลอว์จะต้องมีการ

ให้สิ่งตอบแทนในการตกลงยินยอมเข้าทำสัญญา โดยถือว่าเป็นสาระสำคัญของสัญญา กล่าวคือ การบังคับให้เป็นไปตามการต่อรองของกลุ่มกรณีนั้นจะต้องไม่ใช่เป็นเพียงสัญญาให้เปล่าโดยไม่มีผลตอบแทนระหว่างกัน กล่าวคือ สัญญาทุกสัญญาจะต้องมีสินจ้างหรือสิ่งตอบแทน หมายถึง สิ่งที่ได้รับไว้เพื่อเป็นการตอบแทนคำมั่นสัญญา (Promise) ที่มีแก่กัน ซึ่งอาจเป็นการให้ประโยชน์ ให้สิทธิ ให้กำไรตอบแทนอีกฝ่ายหนึ่ง หรือกลุ่มกรณีฝ่ายใดยอมรับความเสียหาย ยอมรับภาระผูกพัน หรือยอมรับหนี้บางประการให้แก่กลุ่มกรณีอีกฝ่ายหนึ่งหากคู่สัญญาดตกลงกันโดยไม่มีสิ่งตอบแทนหรือสินจ้างให้เป็นการตอบแทนระหว่างกันแล้ว สัญญาไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้ บันทึกการตกลงค่าเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 3 ถือเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีผลผูกพันจำเลยที่ 3 ให้ต้องรับผิดชอบตามที่ตนยอมเข้าผูกพันซึ่งคำพิพากษาศาลฎีกาตามหมายเหตุดำเนินตามแนวทางฎีกาที่ศาลเคยวินิจฉัยดังต่อไปนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2391/2526 เดิมจำเลยที่ 1 ค้างชำระเช่าซื้อรถยนต์แก่โจทก์ต่อมาจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการจำเลยที่ 1 กับโจทก์ตกลงทำสัญญากันซึ่งคู่สัญญาเรียกว่าสัญญาประนีประนอมยอมความ มีสาระสำคัญว่าจำเลยที่ 2 ยอมชำระหนี้ที่จำเลยที่ 1 ค้างชำระให้แก่โจทก์ เช่นนี้ สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาประเภทหนึ่งซึ่งคู่สัญญากระทำด้วยใจสมัคร เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2056/2526 บ. บุตรของโจทก์ขับรถไปกับ ข. บุตรจำเลย ข. ขับรถแทน บ. ไปชนรถอื่นและรถโจทก์เสียหาย แม้จะฟังได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังดูแลบุตรตามความสมควรแก่หน้าที่ในขณะนั้นแล้ว จำเลยไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับบุตรผู้เยาว์ก็ตาม แต่จำเลยได้ตกลงต่อหน้าพนักงานสอบสวนยอมชดเชยค่าเสียหายและรับซ่อมรถให้โจทก์ด้วย แสดงว่าจำเลยยอมรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายในการทำละเมิดของบุตรจำเลย ข้อตกลงดังกล่าวจึงผูกพันจำเลย ศรัณยูวรรณ โชตินิติมิตรคุณ